望谟王母云聚普通货物运输部“7·9”一般车辆伤害事故调查报告

2024年7月9日11时5分，望谟县王母街道云聚普通货物运输部发生一起一般叉车装卸货物侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失43.1万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省生产安全事故调查处理程序（暂行规定）》的有关规定，望谟县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长邹一帅任组长，县应急局、县公安局、县交通运输局、县市场监管局、县工业和科学技术局、县总工会、王母街道办事处等单位有关负责同志组成望谟王母云聚普通货物运输部“7·9”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），下设技术组、管理组、综合组进行调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取监控视频、查阅资料、人员询问等工作，事故调查组查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，对事故性质以及事故单位（企业）和相关人员的责任作了初步认定，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管履职方面存在的问题。针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施和建议。

经调查认定，望谟王母云聚普通货物运输部“7·9”一般车辆伤

害事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

望谟县云聚普通货物运输部（以下简称“云聚货运部”），系贵阳云聚物流县域业务代办点，位于贵州省望谟县王母街道屠宰场附近，于2020年10月14日注册，原经营地址为望谟县平洞街道坝算村一组16号，原经营人杨树默，统一社会信用代码92522326********FY7M，类型为个体工商户，2023年8月15日变更为雷某某，经营范围为普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、国内货物运输代理、运输货物打包服务，主要承接贵阳云聚物流（总部位于云南省昆明市，贵阳是其加盟店）业务。

云聚货运部有叉车1辆，货车3辆（送货员自带），三轮车3辆（送货员自带），内设有1名主要负责人、1名客服、1名操作人员、6名送货员。

（二）事故发生单位安全管理情况

云聚货运部未配备专职安全生产管理人或者兼职的安全生产管理人员，未组织制定并实施特种设备安全生产规章制度，安全操作规程，未开展隐患排查检查，未开展从业人员安全教育培训，未建立从业人员教育培训及特种设备使用档案，未组织制定特种设备事故应急救援预案，现场处置方案，未对使用的特种设备申报受检，进行定期的维护保养。

（三）发生事故设备概况

事故设备为内燃平衡重式叉车，制造单位是杭叉集团股份有限公司，制造日期 20210323，型号规格是 CPC35-AG69-Z，产品编号 G5*****58，额定车辆量是 3500kg，叉车自重 4995kg，铭牌标识：本车仅限在工厂厂区，旅游景区，游乐场所使用，该台叉车未依法办理使用登记，2022 年购买至今仅做了 1 次保养（2024 年 3 月在汽车修理厂做保养），事故发生时该叉车未在检验有效期内。

（四）事故单位相关人员情况（事故当事人情况）

韦某某，男，苗族，43 岁，身份证号：522326*********39，户籍地址:望谟县石屯镇达耸村岜凤组 90 号,现有机动车驾驶证，准驾车型 C1D,有效期限:2018 年 3 月 23 日至 2028 年 3 月 23 日，系望谟县云聚普通货物运输部小货车送货员，负责县城环城路新车站片区汽车配件、食品等送货。为此次事故叉车操作员，未持有叉车作业资格证件，在本次事故中死亡。

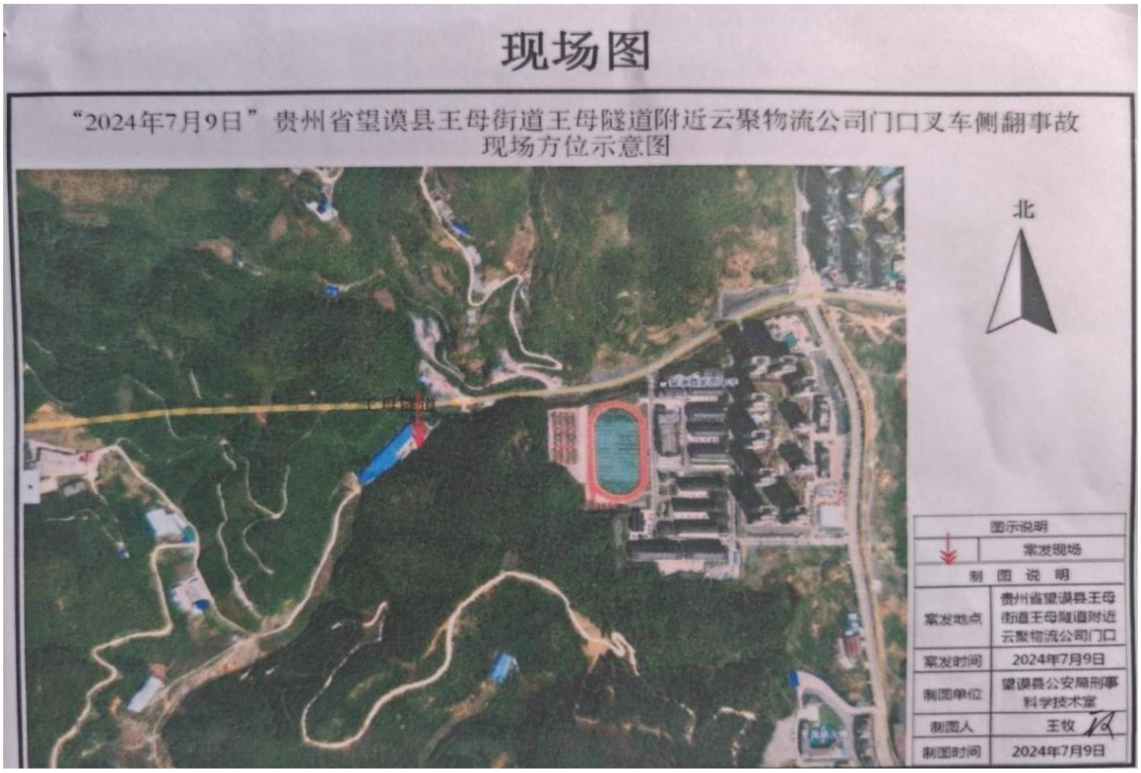
（五）事故发生的经过

2024 年 7 月 9 日 8 时 30 分许，望谟县云聚货运部经营人雷某某运来一批塑木地板卸在该货运部门口靠山坡一侧的道路上（此路段为通村组路），塑木地板整体用绳索捆绑，长 4 米，重量约 1 吨。10 时 50 分许，该货运部小货车送货员韦某某驾驶一辆车牌贵 EQM921 货车停靠在已卸载的塑木地板傍边待装车，11 时许，韦某某到货运部内驾驶叉车驶出厂区，停在摆放塑木地板

的道路上进行装卸作业，先将塑木地板绳索捆绑于叉车上，准备吊运装车，起吊约60公分后倒车，继续起吊上升，起吊过程中该批捆绑的塑木地板左右晃动，起吊到叉车驾驶室顶部高度时，叉车重心不稳向左侧倾倒，韦某某向叉车倾倒方向跳车躲闪不及，当即被压在叉车下面。

（六）事故现场情况

事故现场位于贵州省望谟县王母街道王母隧道附近云聚货运部门口，云聚货运部为一层铁皮房，云聚货运部东侧为一条呈南北走向水泥路，该水泥路往北可通往王母隧道，往南可通往望谟屠宰场，水泥路东侧、西侧、南侧均为山坡；云聚货运部北侧为王母隧道。事故中心现场位于贵州省望谟县王母街道王母隧道附近云聚货运部门口水泥路上，此路为通村组路。


现场图
“2024年7月9日”贵州省望谟县王母街道王母隧道附近云聚物流公司门口叉车侧翻事故现场方位示意图
北
图示说明
案发现场
制 图 说 明
案发地点
贵州省望谟县王母街道王母隧道附近云聚物流公司门口
案发时间
2024年7月9日
制图单位
望谟县公安局刑事科学技术室
制图人
王牧
制图时间
2024年7月9日


事故叉车
叉车侧翻地
事故吊装塑木地板

（七）人员伤亡情况及直接经济损失情况

事故造成1人死亡（韦某某，男，苗族，43岁，身份证号：522326*********39，户籍地址：望谟县石屯镇达耸村岜凤组90号。系事故叉车操作员，在本次事故中死亡）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)进行核定，事故直接经济损失43.1万元。

（八）其他情况

7月9日，望谟县城天气晴朗，温度33℃，相对湿度71%，无风。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月9日11时6分，云聚货运部业务员雷某拨打120急救电话求救，11时15分，县人民医院120急救到现场抢救。

7月9日11时28分，云聚货运部雷某拨打110报警，县公安局立即组织王母派出所赶赴现场，12时28分现场勘查结束。

7月9日17时32分，县应急局指挥中心接到望谟县公安局信息快报，“望谟县王母街道发生一起人身意外致1人死亡事件”。

7月9日17时41分，县应急局指挥中心向州应急局指挥中心报告，同时报县委、县政府。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，云聚货运部业务员雷某组织员工进行施救，同时，拨打120急救电话，因叉车设备过重，人工难以将事故叉车

抬起扶正，于是联系亲戚的吊车到现场进行起吊施救。2024 年 11 时许，经 120 医护人员检查急救已无生命特征，确认韦某某已经死亡。

（三）善后情况

11 时 15 分，120 急救车辆到达现场后，被困人员经医生现场抢救无效确认死亡。雷某随即拨打 110 报警,民警到达现场勘查确认，13 时许，经死者家属同意后，将死者韦某某遗体暂时安置在殡仪馆。

县委、县政府高度重视，县应急局、工科局、市监局、交通局、人社局、王母派出所、王母街道等单位组成善后处置组，开展善后处置和家属安抚工作。7 月 18 日望谟县云聚普通货物运输部与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，云聚货运部业务员雷某组织员工，调用附近车辆车辆进行现场施救，并将情况报告给主要负责人雷某某，及时拨打 120、110 电话进行求救，接到事故报告后，望谟县人民政府高度重视，指派县公安局、县消防救援大队、县工业和科学技术局、县市场监督管理局、县应急局、王母街道到现场处置、救援，有关部门反应迅速、响应及时。领导靠前指挥，现场救援及时有效，伤员救治及时有力，事故善后总体工作平稳有序。舆情应对妥当，未发生影响社会安全、稳定的情况。未发现现场指挥和救援人员在本次应急处置工作中存在失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，韦某某违章作业，将货物绳索吊装在叉车左前叉上，造成叉车重心不稳，起吊过程中货物左右晃动，是导致叉车侧翻事故的直接原因。

（二）间接原因分析

望谟县云聚货运部安全生产主体责任落实不到位;安全教育培训不到位；未对雇佣人员资质条件进行审核，现场管理不到位，未及时发现和制止送货员韦某某违章行为，是造成这起事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位主要问题

望谟县云聚货运部安全管理制度不健全、安全教育和培训不足、设备管理混乱、安全责任不落实、未严格遵守相关法律法规规定。

（二）有关监管部门存在问题

1.望谟县市场监督管理局对辖区叉车监督检查不到位，安全宣传教育工作不到位，未能及时发现云聚货运部叉车未经办理使用登记、检测检验，违规使用，其履行安全监管职责不到位。

2.望谟县交通运输局对监管的行业领域指导督促运营秩序管理不到位，开展安全检查不全面，对云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题整治不力，其履行安全监管职责不到位。

（三）有关地方政府存在问题

王母街道办事处对云聚货运部开展安全检查，未及时发现和消除云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题，管理职责履行不到位，对事故发生负有属地管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对有关事故单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故中死亡免于或不予追究责任的人员

韦某某，安全意识淡薄，明知自己无叉车驾驶资格证，仍私自、无证驾驶叉车，未按照叉车标牌明示“本车仅限在工厂厂区使用”的规定，擅自驾驶叉车到道路上进行装卸货物，因操作不当造成叉车侧翻，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定[1]，韦某某对事故的发生负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故责任企业及其企业人员行政处罚建议

雷某某，望谟县云聚货运部经营者，实际控制人，未对员工购买工伤保险，违反了《工伤保险条例》第二条规定[2]；未及时发现和制止送货员韦某某违章行为，现场管理不到位，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定[3]；未对使用的特

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

[2] 《工伤保险条例》第二条 中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工，均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。

[3] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、

种设备申报受检，进行定期的维护保养，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条规定[4]。对事故的发生负有重要责任。建议由县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》对望谟县云聚货运部以及主要负责人雷某某进行依法处理。

（三）对地方政府和部门单位的处理建议

1.望谟县市场监督管理局对辖区叉车监督检查不到位，安全宣传教育工作不到位，未能及时发现云聚货运部叉车未经办理使用登记、检测检验，违规使用，其履行安全监管职责不到位。建议由望谟县人民政府给予望谟县市场监督管理局通报批评。

2.望谟县交通运输局对监管的行业领域指导督促运营秩序管理不到位，开展安全检查不全面，对云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题整治不力，其履行安全监管职责不到位。建议由望谟县人民政府给予望谟县交通运输局通报批评。

3.王母街道办事处对云聚货运部开展安全检查，未及时发现云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题，未及时消除，管理职责履行不到位，对事故发生负有属地管理责任。建议由望谟县人民政府给予王母街道办事处通报批评。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.王某，望谟县市场监督管理局党组成员、县检测中心主任，工作统筹不到位，未将云聚物流货运部使用的叉车纳入特种设备

使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

[4]《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。

监管计划，对辖区特种设备底数不清、监管不力。建议责成向县人民政府作深刻书面检讨。

2.安某某，望谟县交通运输局党组成员、县交通运输综合行政执法大队大队长，统筹监管执法不到位，对云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题整治不力。建议责成向县人民政府作深刻书面检讨。

3.罗某某，望谟县王母街道党工委委员、副主任，作为王母街道安全生产工作分管领导，督促指导和安排部署安全生产工作不到位，开展日常安全检查工作不全面、不仔细，未及时发现云聚货运部长期在道路上搬运装卸货物的隐患问题。建议责成向县人民政府作深刻书面检讨。

六、事故主要教训

一是企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未履行安全管理职责；二是对作业人员进行安全教育培训不到位，特别是设备使用操作规程培训和特种作业人员培训，确保作业人员自觉遵守安全操作规程；三是监管部门安全生产隐患排查不彻底，未深入企业认真开展重大隐患排查治理行动，全面排查整治持证上岗；四是对新行业新业态监管职责不明确，日常安全监管流于形式、走过场。

七、事故整改和防范措施

（一）望谟县云聚货运部要切实增强安全生产红线意识，深刻认识和反思事故暴露出的问题，举一反三开展警示教育活动，

采取以案说法、现场教育等方式，不断提升员工法律意识和安全意识，要加强设备、作业现场的安全管理，进一步完善作业现场的安全标志标识，对作业环境进行风险辨识分析，充分了解和掌握雇工技能，确保人岗适配，并为雇工缴纳工伤保险。要严格执行《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局74号令）》制定叉车安全风险管控清单，建立健全“日管控、周排查、月调度”工作机制，及时消除事故隐患，坚决遏制类似事故发生。

（二）望谟县市场监督管理局要进一步落实安全监管责任，加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，要在全县切实落实特种设备事故隐患专项排查整治行动，认真组织开展大排查大整治，加大对特种设备无证使用、假冒特种设备检验报告等行为查处力度，严格按照特种设备安全法律法规，督促使用管理单位落实企业主体责任，做好特种设备使用管理、维护保养和应急救援工作，对发现的严重违法行为坚决立案查处，确保特种设备使用安全。

（三）望谟县交通运输局要督促企业切实开展好安全宣传培训教育，增强培训教育的针对性、实效性和实用性，使从业人员切实熟悉规章制度和操作禁令，具备岗位安全知识和操作技能，切实提高员工发现隐患、排除隐患及应急处置的能力。

（四）王母街道要切实履行属地管理责任，进一步加强辖区企业安全生产管理，要深入开展特种设备严重事故隐患专项排查动

员宣传工作，加大隐患排查力度和密度，不断压实企业安全生产主体责任，坚决杜绝违规作业行为。

望谟王母“7·9”一般车辆伤害事故调查组

2024年9月6日